

PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — SEOP/RIO

Versão final preenchida — pronta para protocolo Família Feiertag · Rua Silva Vale, Cavalcanti, Rio de Janeiro/RJ

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Ordem Pública — SEOP-Rio Rua Afonso Cavalcanti, 455 — Cidade Nova — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20211-110

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome: Roland Feiertag **Nacionalidade:** brasileiro **Data de nascimento:** 19/06/1945 (81 anos) **Profissão:** industrial **Estado civil:** casado em comunhão de bens com Marília Moraes Feiertag **RG:** 105.102 SPTC **CPF:** 096.331.467-04 **Endereço residencial:** 10316 Portoromano Drive, Fort Myers, Florida 33913, Estados Unidos da América **E-mail:** [a ser preenchido pelo requerente — sugere-se e-mail acessível para receber resposta digital] **Telefone:** [a ser preenchido] **Procuradora constituída:** Dra. Lilian da Cunha Demartini, OAB/ES nº 16.501

PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.º ____/2026

Assunto: Documentação oficial relativa à operação de demolição realizada em **abril de 2022** na esquina da **Rua Silva Vale × Avenida Pastor Martin Luther King Jr.**, bairro Cavalcanti (antiga freguesia de Inhaúma), Rio de Janeiro/RJ.

I — FUNDAMENTOS LEGAIS

1. **Lei Federal n.º 12.527/2011 (LAI)** — arts. 7º, 10 e 11.
 2. **Constituição Federal**, art. 5º, XXXIII.
 3. **Decreto Municipal n.º 44.873/2018** (regulamenta a LAI no Município do RJ).
 4. **Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)**, art. 71 — **prioridade processual e administrativa**, em razão da idade do requerente (81 anos).
-

II — DO OBJETO DO PEDIDO

O requerente é **proprietário e possuidor** do imóvel situado na **Rua Silva Vale, Cavalcanti, Rio de Janeiro/RJ — CEP 21.370-360**, com área de **50.358 m²** (cinquenta mil, trezentos e cinquenta e oito metros quadrados), conforme:

- **Escritura pública de compra e venda** lavrada em 27/10/1954 no 11º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Livro 885, fls. 67-v (cadeia originária — vendedores: família Teixeira da Costa);
- **Escritura pública de compra e venda** lavrada em 14/11/1979 no 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Livro 3.019, fls. 103, **com cláusula expressa de imissão imediata na posse** em favor do requerente.

A posse é **mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 45 (quarenta e cinco) anos**, contados da escritura de 1979.

Segundo apuração preliminar, em **abril de 2022**, agentes e/ou fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP-Rio) realizaram **operação de demolição** na esquina formada pela Rua Silva Vale e a Avenida Pastor Martin Luther King Jr., com a **supressão de aproximadamente 1.500 m² de muros, grades e benfeitorias** existentes na propriedade do requerente.

A documentação ora requerida é indispensável para:

(i) apurar com precisão o alcance da intervenção administrativa e a extensão dos danos patrimoniais sofridos; (ii) instruir eventual ação judicial de **desapropriação indireta (apossamento administrativo)**, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no **Tema Repetitivo 1.019**; (iii) verificar a observância, pela Administração Municipal, dos princípios da **legalidade, contraditório e ampla defesa**, bem como dos procedimentos legais aplicáveis antes de demolições em propriedades privadas com cadeia escritural íntegra.

III — DOCUMENTOS REQUERIDOS

Solicita-se, de forma específica e enumerada, o fornecimento dos seguintes documentos e informações referentes à operação de demolição realizada em **abril de 2022** na esquina Rua Silva Vale × Av. Pastor Martin Luther King Jr., Cavalcanti, Rio de Janeiro/RJ:

1. **Ordem de serviço ou autorização administrativa** que originou a operação, com número do processo administrativo, data, autoridade competente e unidade responsável;
2. **Auto(s) de infração e/ou auto(s) de demolição** lavrado(s) no local, com todos os elementos constitutivos (número, data, hora, agente autuante, descrição, base legal e ciência do autuado);

3. **Relatório final da operação**, contendo: data e horário de início e término; descrição das atividades; metragem linear e/ou superficial demolida; coordenadas geográficas ou croqui de localização; relação de equipamentos; ocorrências registradas;
 4. **Boletim(ns) de Ocorrência (BO)** registrado(s) pela PMERJ e/ou Guarda Municipal em apoio ou em decorrência da operação;
 5. **Fotografias e vídeos oficiais** registrados pela equipe de fiscalização antes, durante e após a demolição (ou relação descritiva, se a entrega integral não for possível);
 6. **Identificação dos agentes públicos** (fiscais, supervisores e autoridades) responsáveis pelo planejamento, autorização e execução, com nomes, matrículas e lotações;
 7. **Base legal invocada** para a demolição, com indicação expressa dos artigos do Código de Obras do Município, Lei Orgânica Municipal e/ou legislação específica vigente à época;
 8. **Notificações prévias** enviadas a ocupantes, moradores ou proprietários identificados antes da demolição, com comprovantes de entrega ou tentativas frustradas;
 9. **Comunicação ao Registro de Imóveis**: foi feita comunicação ao 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro (ou ofício competente)? Se sim, fornecer cópia. Se não, informar os motivos;
 10. Eventuais **laudos técnicos** que tenham embasado a operação (vistoria, parecer estrutural, parecer urbanístico, etc.);
 11. **Mapa, croqui ou planta** com a delimitação exata da área onde houve atuação dos fiscais (em escala que permita comparação com a área do imóvel — 50.358 m²);
 12. **Eventual procedimento administrativo de regularização ou apossamento** instaurado pelo Município sobre a área (PA, processo SEI, PROCED-RIO).
-

IV — DA FINALIDADE DO PEDIDO

A documentação destina-se exclusivamente a:

(i) identificar o alcance da intervenção e a extensão dos danos; (ii) instruir ação judicial de desapropriação indireta (Tema 1.019/STJ — prazo prescricional decenal); (iii) verificar observância dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

V — PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM CASO DE SIGILO

Caso algum(ns) dos documentos acima esteja(m) classificado(s) em grau de sigilo, requer-se, com fundamento no art. 7º, §§ 1º a 3º, e art. 24 da LAI:

1. Declaração escrita indicando existência, autoridade classificadora, grau e prazo do sigilo;
 2. Acesso à parte não sigilosa de eventual documento parcialmente classificado;
 3. Fundamentação legal e factual da negativa, com indicação precisa do dispositivo que autoriza a restrição.
-

VI — DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

Nos termos do art. 11 da LAI e do Decreto Municipal nº 44.873/2018, requer-se resposta no prazo legal de **20 (vinte) dias corridos**, prorrogável por mais 10 (dez) mediante justificativa formal.

Forma de entrega preferencial: **formato digital (PDF)** ao e-mail do requerente; alternativamente, **acesso presencial** mediante agendamento com a procuradora constituída no Brasil.

VII — DO CANAL DE PROTOCOLO

Protocolo pelo canal oficial de Acesso à Informação do Município do RJ:

- **Portal 1746 (carioca.rio)** — aba "Serviços / Acesso à Informação (LAI)";
- **e-SIC Municipal** — conforme disponibilidade.
- **Em caso de protocolo presencial:** Subsecretaria de Atendimento ao Cidadão, sede da SEOP — Rua Afonso Cavalcanti, 455 — Cidade Nova — RJ.

Solicita-se a emissão de número de protocolo para acompanhamento e eventual recurso.

VIII — DA PRIORIDADE LEGAL

Roland Feiertag conta 81 (oitenta e um) anos completos de idade, conforme RG 105.102 SPTC. Requer-se, portanto, a aplicação imediata do **art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)**, com **tramitação prioritária** do presente pedido em todas as instâncias administrativas.

IX — REQUERIMENTO FINAL

Diante do exposto, o requerente requer que Vossa Excelência, ou autoridade competente, **DEFIRA** o presente pedido de acesso à informação, determinando à(s) unidade(s) administrativa(s) responsável(is) o **fornecimento integral dos documentos e informações enumerados no item III**, no prazo legal e com a prioridade prevista em lei.

Rio de Janeiro, _ de _ de 2026.

Roland Feiertag CPF 096.331.467-04 RG 105.102 SPTC (por sua procuradora abaixo assinada)

ANEXOS A INSTRUIR O PROTOCOLO

1. Cópia simples do RG e CPF de Roland Feiertag;
 2. Cópia da escritura de 1954 (11º Ofício de Notas RJ — Livro 885, fls. 67-v);
 3. Cópia da escritura de 1979 (10º Ofício de Notas RJ — Livro 3.019, fls. 103);
 4. Procuração outorgada à Dra. Lilian da Cunha Demartini (OAB/ES 16.501);
 5. Comprovante de endereço/residência;
 6. Eventuais fotos/imagens da área antes e depois da demolição (se disponíveis).
-

Pedido elaborado com fundamento na Lei Federal nº 12.527/2011, Lei nº 10.741/2003 e Decreto Municipal nº 44.873/2018.